Nota Técnica SEI nº 1174/2024/MPO

Assunto: **CC 61220 – Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul.**

Proponente: **Estado do Rio Grande do Sul.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, solicitando US$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares) a serem financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, sem contrapartida financeira , relata de forma adequada a intensificação dos problemas resultantes de resultados fiscais não tão favoráveis no passado recente e seus impactos no estado do Rio Grande do Sul. A análise apresentada aborda de maneira pertinente os impactos adversos que o atraso no pagamento de passivos judiciais ocasiona, em especial a necessidade de financiamento para o reestabelecimento da meta constitucional que aborda tal tema. As soluções envolvem principalmente a tomada de crédito externo, principalmente no que tange o alongamento do prazo e a mudança do indexador (o que, na visão da equipe do Estado, é um mitigador de risco) de parcela da dívida. A operação irá promover a redução do estoque de precatórios por meio da quitação, tanto pelo pagamento em ordem cronológica, quanto pela realização de rodadas de negociação, com a redução de até 40% do valor da sentença proferida.

## ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,590 para a análise técnica e 0,798 para áreas estratégicas.

**A) Análise técnica: Pontuação total = 3,270/4,000**

**1 – DESENHO (1,484/1,800)**

**1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.**

**1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

Apesar da crise fiscal crônica de 50 anos com déficits recorrentes nas contas públicas, o RS teve entre 2021 e 2023 resultados orçamentários positivos de R$ 2,5, R$ 3,3 e R$ 3,6bi, e primários de R$ 4,7, R$ 1,5 e R$ 2,5bi. Ressalva-se a entrada de R$ 8,7bi em receitas de privatizações entre 2021 e 2022. O ICMS, que reponde por aproximadamente 80% da arrecadação tributária, nominalmente cresceu 23,6% em 2021, influenciado pelo
lançamento em 2019 do plano Receita 2030. Em 2022 o ICMS decresceu 3,6%, impactado pelas LC192/22 e 194/22. Em 2023 o ICMS voltou a crescer 3,5% com a edição da LC 201/23 que permitiu compensar parte das perdas do ICMS de 2022. Em 2024 o RS seguia recuperando a capacidade arrecadatória até a ocorrência da maior enchente da história.

**1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.**

O Estado necessitaria ampliar durante os próximos anos o direcionamento de recursos do Tesouro para precatórios, podendo alcançar até 6,4% da RCL, comprometendo de forma insustentável a execução de políticas públicas em áreas essenciais. O RS busca alternativas, como a contratação de novas operações de crédito. A adesão ao RRF tem permitido a criação de condições financeiras adequadas ao cumprimento de seus compromissos da dívida pública. O saldo da dívida (DCL) representa 185,4% da Receita Corrente Líquida (RCL).

**1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.**

Uma vez que há uma meta de pagamento para os precatórios e a busca por operação de crédito externo visa justamente o atingimento de tal meta, os resultados esperados e as soluções propostas são coerentes.

**1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.**

O proponente apresenta adequadamente o cenário fiscal desafiador que enfrenta o estado do RS, bem como a importância do abatimento dos precatórios.

**1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,528/0,600.**

**1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.**

O objetivo geral do programa, que é contribuir para o desenvolvimento estadual, por intermédio de ações que visem à racionalização do gasto público, o equilíbrio das contas públicas e à resiliência climática, está alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados.

**1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente dividiu o objetivo geral em sete objetivos específicos, todos são aderentes às soluções propostas bem como aos resultados esperados.

**1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.**

Os componentes medem (apenas do lado quantitativo) o alinhamento entre as soluções

propostas e os resultados esperados.

**1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente apresentou dois componentes: Gestão Socioambiental e Gestão Fiscal, sendo que a totalidade dos recursos financeiros será alocada no segundo componente.

**1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

Os componentes conseguem atingir, do ponto de vista quantitativo, o resultado esperado de diminuição do saldo de dívidas em precatórios.

**1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,162/0,300.**

**1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente descreve cada um dos indicadores.

**1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.**

É possível mensurar cada um dos indicadores apresentados.

**1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.**

É possível mensurar cada um dos indicadores apresentados.

**1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0.**

Os indicadores focam na mensuração quantitativa da mudança em relação ao gasto público e gestão, porém não abrange as mudanças qualitativas que também podem mensurar se os resultados estão sendo atingidos.

**1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.**

Os prazos não são definidos nos indicadores.

**1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.**

Os indicadores criados pelo proponente, além de não contemplar o total de recursos solicitados no programa em suas metas, também não conseguem mensurar de forma adequada a evolução do programa e o atingimento dos resultados esperados.

**1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,065/0,100.**

**1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

O prazo de desembolso é de 2 anos, compatível com as necessidades do estado para negociação dos precatórios.

**1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.**

O cronograma de desembolso foi apenas citado, sem apresentação mais detalhada.

**1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 0.**

Todo o recurso será direcionado para apenas um componente.

**1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

O prazo de desembolso demonstra ser adequado às necessidades do proponente.

**1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.**

**1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente expõe a facilidade de custos do financiamento externo.

**1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente explica o motivo por ter escolhido o BIRD para esse programa.

**1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente informa as condições financeiras da operação, que são : Custo SOFR + 1,93% a.a. Taxa de estruturação da operação (front-end fee) de 0,25% sobre o valor contratado, que é cobrada uma única vez, antes do desembolso. Além disso, há uma taxa de compromisso (commitment fee) de 0,25% ao ano, cobrada sobre os valores não desembolsados e cujo período de cobrança se inicia 60 dias após a assinatura do acordo de empréstimo.

**1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 0.**

Não são apresentadas condições financeiras de outros agentes financeiros externos.

**1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

O proponente apresenta as condições financeiras da operação, o motivo que levou à escolha do agente financeiro, ainda que não apresente comparativo de custos com nenhum outro agente externo

além do escolhido.

**2 - GESTÃO (0,792/1,000)**

**2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.**

**2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente apresentou a matriz de responsabilidades, detalhando as atividades e áreas envolvidas em cada parte do programa.

**2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente possui conhecimento sobre as políticas de aquisição do agente externo escolhido.

**2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

São apresentadas informações sobre a estrutura operacional do proponente, que conta com equipe técnica experiente para implementação do programa.

**2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

O proponente apresentou adequadamente a matriz de responsabilidades, demonstrando que conta com equipe técnica qualificada e experiente, capaz de implementar o programa.

**2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.**

**2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

São apresentadas medidas de operacionalização das negociações com os credores dos precatórios.

**2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.**

Esse é um ponto sensível e, embora possa haver uma ideia de comprometimento de longo prazo, uma vez que os pagamentos de precatórios apenas darão um certo alívio momentâneo ao tesouro estadual, não há previsão de outras medidas que garantam a sustentabilidade financeira pós quitação dos passivos judiciais.

**2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

Não se aplica, uma vez que é utilizada a própria estrutura já existente dos servidores.

**2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.**

São apresentadas as informações sobre a implantação do programa e seus instrumentos.

**2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.**

**2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.**

O programa está alinhado com a situação de calamidade em que se encontra o Estado, bem como com o plano estratégico de reconstrução.

**2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

As soluções propostas no âmbito da operação de crédito a ser pleiteada foram concebidas a partir da estratégia vigente do Estado, conforme descritas no Plano Estratégico do Governo do Rio Grande do Sul e em seu Plano Plurianual (2024-2027).

**2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

Os planos de melhoria da gestão pública e renegociação dos passivos judiciais tributários são necessários para retomada econômica e social do RS e são bem abrangidos pelo programa.

**3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,994/1,200)**

**3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.**

**3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente apresentou uma série de medidas adotadas para preparação da execução do programa, desde a aderência ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), passando por diversas leis complementares estaduais para adequar o novo momento econômico e fiscal do Estado.

**3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.**

As informações fornecidas são coerentes com as atividades previstas para a realização do programa.

**3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

O proponente realizou diversas etapas anteriores necessárias para execução do programa e apresentou informações coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para execução do programa.

**3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,282/0,400.**

**3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.**

Em 2022, o Estado aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal. Foi publicada a Lei Complementar Estadual n° 16.135, de 3 junho de 2024, ampliando o período de apuração de 12 para 36 meses, para mitigar os efeitos de eventos não recorrentes com impactos expressivos na receita, tais como venda de ativos. Tal lei também inovou com o estabelecimento de outras medidas fiscais do Estado. E, também, Lei autorizativa foi encaminhada para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

**3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.**

O proponente apresenta de forma coerente os riscos, em especial o risco cambial (de curto e longo prazos) e seu entendimento para mitigação (que, ainda que não apresente embasamento científico, ao menos possui uma linha de raciocínio), bem como o risco das negociações com os credores.

**3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.**

Não se aplica.

**3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.**

Não se aplica risco ambiental no escopo do programa. No entanto, o risco social de um gasto significativo direcionado somente para quitação de dívidas e o custo de oportunidade para outras ações sociais poderia ter sido levantado.

**3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.**

O proponente apresentou de forma adequada os potenciais riscos envolvidos no programa, bem como as ações mitigadoras e a estrutura da qual o Estado dispõe para minimizar e lidar com tais riscos.

**3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.**

**3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.**

Em decorrência do considerável número de Programas/Projetos (2) aprovados pela Cofiex nos últimos 10 anos, torna-se pertinente inferir que o mutuário detém expertise na condução de operações de crédito externo.

**3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.**

A qualidade do requisito refere-se ao desempenho da carteira do ente considerando o total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso, e será avaliada com base nos contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Nestes critérios, a nota atingida pelo ente foi de 80,14 e está classificada como bom (nota de 70-90), conforme a resolução Cofiex nº17, de 7 de junho de 2021. A consulta realizada resultou em 2 projetos, a saber: 1) Programa de Oportunidades e Direitos - RS (59869); 2) Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul (60493).

**B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000**

**1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.**

Existem componentes do programa que visam sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação, porém com nenhum recurso financeiro direcionado para os mesmos.

**1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não apresenta atividades voltadas à eficiência energética.

**1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não apresenta atividades voltadas a ações de saneamento básico.

**1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.**

Mesmo caso do item 1.1, referente à sustentabilidade ambiental.

**1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não prevê ações específicas de conservação e manejo da biodiversidade.

**1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.**

A injeção de recursos na economia via pagamento de precatórios é bastante significativa, promovendo melhoria de oportunidades.

**1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não prevê benefícios específicos para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

**1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação**

**atribuída = 0,000.**

O programa não apresenta ações específicas para geração de emprego e renda para populações de baixa renda, ainda que possa ser uma externalidade positiva que se apresente.

**1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa apresenta produtos específicos para equipamentos sociais, porém sem recursos financeiros direcionados aos mesmos.

**1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não apresenta ações específicas para inclusão de minorias, ainda que possa ser uma externalidade positiva que se apresente.

**1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não apresenta políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

**1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.**

O pagamento de passivos judiciais é uma melhoria significativa no que tange a prestação de serviços públicos.

**1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não prevê ações específicas para melhoria das condições de educação e saúde.

**1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não prevê ações específicas de inovação e modernização tecnológica.

**1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.**

O programa não prevê ações específicas de arranjos de financiamento.

## CONCLUSÃO

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul, pleiteado pelo Estado do Rio Grande do Sul, se coloca como uma das frentes, que constam do Plano de Recuperação Fiscal do Estado, que busca aproximar da meta constitucional referente ao pagamento de precatórios. O diagnóstico detalhado dos problemas identificados, aliado às soluções propostas, parece revelar uma abordagem congruente para promover uma resposta eficaz e sustentável às dificuldades fiscais identificadas. Os objetivos, os componentes e os produtos delineados no Programa demonstram um alinhamento sólido com as soluções propostas e com os resultados esperados. Os indicadores procuram mensurar a evolução do pagamento dos passivos judiciais tributários bem como da implementação de melhorias na gestão pública, porém enfatizando apenas dados quantitativos de implementação, sem abordar a parte qualitativa, também importante e relevante na mensuração da efetividade da implementação de medidas

nessa área. O prazo de desembolso demonstra ser condizente com a complexidade do Programa, proporcionando um período que parece ser viável para a sua execução e o acompanhamento das atividades previstas. A justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro está realizada de forma clara e coerente, ainda que não apresente comparativo de taxas e custos com outras agências e bancos multilaterais. Com relação à gestão do Programa, o arranjo institucional parece estar adequado para a sua eficaz implementação. As medidas de operacionalização e de manutenção das ações resultantes do Programa após o seu término parecem estar bem definidas e coerentes. Além disso, o Programa demonstra uma adequada compatibilidade com as prioridades estratégicas do mutuário. Por fim, com relação ao gerenciamento de risco, as informações fornecidas parecem satisfazer os critérios de qualidade estabelecidos.

Em síntese, a carta-consulta revela um Programa em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos. Desta forma, conclui-se que o Programa atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

## RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

KLAUS NERY TEIXEIRA

Perito

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 25/09/2024, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 25/09/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Klaus Nery Teixeira**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 25/09/2024, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 25/09/2024, às 19:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45249650** e o código CRC **20CC4397**.

**Referência:** Processo nº 03101.002640/2024-90. SEI nº 45249650